

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3655/2535	นางถ้วน สนามคำ	ผู้ร้อง
	นางจันทิ จุมศิลป์	ผู้คัดค้าน
	นางถ้วน สนามคำ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง กรณีจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องในประเด็นที่ว่า การที่ผู้คัดค้านซื้อที่ดินจากนางแตเรียบรัตน์ภายหลังจากที่ทราบดีว่าผู้ร้องและนางแตเรียบรัตน์มีคดีฟ้องร้องกันเกี่ยวกับที่พิพาทอยู่ในศาล การซื้อขายดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2590ตำบลบึงแกอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี(ปัจจุบันจังหวัดยโสธร) ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางถ้วน สนามคำผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1342

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานของผู้คัดค้านไว้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ตามกระบวนการแล้ว

พิพาทใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับบัญชีระบุนุพยานของผู้คัดค้านแล้วพิจารณาพิพากษายกคำร้องขอของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 82 แผ่นที่ 2)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง โดยฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จึงเห็นว่า ปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องที่ว่าหากผู้คัดค้านซื้อที่ดินพิพาทจากนางแตเรียบรัตน์ภายหลังจากที่ทราบว่าผู้ร้องและนางแตรมีคดีฟ้องร้องกันเกี่ยวกับที่ดินพิพาท การซื้อขายดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น แม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 เพราะถึงจะวินิจฉัยก็ไม่อาจทำให้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มีผลเปลี่ยนแปลง ไป ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วยในผลให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง โดยฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็น

เจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จึงเห็นว่า ปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องที่ว่าหากผู้คัดค้าน
ซื้อที่ดินพิพาทจากนางแตเรียบรัตน์ภายหลังจากที่ทราบว่าคุณร้องและนางแตมีคดีฟ้อง
ร้องกันเกี่ยวกับที่ดินพิพาท การซื้อขายดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น แม้
จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่นักคดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 เพราะถึงจะวินิจฉัยก็ไม่อาจ
ทำให้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มีผลเปลี่ยนแปลง ไป ที่ศาลชั้นต้นซึ่งไม่รับฎีกาของ
ผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วยในผลให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ